

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3829/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย รัศมี ปิ่น คำ
นาย สนั่น ชิดประทุม กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 35, มาตรา 36

ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบจะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 35 ก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุด แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะมีคำพิพากษาให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่เมื่อมีการฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในข้อดังกล่าวและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา รถจักรยานยนต์ของกลางดังกล่าว จึงยังหลุดตกเป็นของแผ่นดินไม่ ดังนั้น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลางย่อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดบัญญัติห้ามโอนกรรมสิทธิ์กันไว้ ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางที่แท้จริง และมีสิทธิยื่นคำร้อง ขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางหลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ภายในกำหนด 1 ปีได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134, 160 ทวิ จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามแต่ไม่ริบรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 1 บ-5593 หมายเลขทะเบียน ชัยภูมิ ฉ-8425 และหมายเลข

ทะเบียนกรุงเทพมหานคร 4 ผ-9584 ของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็น
ว่าให้รับรถจักรยานยนต์ของกลางทั้งหมด และศาลฎีกาพิพากษายืน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 1 บ-5593 (ปัจจุบันหมายเลขทะเบียน ชัยภูมิ ต-4930) เป็น
กรรมสิทธิ์ของนายสนธิ ปิ่นคำ พี่ชายผู้ร้อง ต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 นายสนธิ
โอนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวให้ผู้ร้องทั้งนายสนธิและผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการ
ที่จำเลยที่ 3 นำรถไปกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนรถคันดังกล่าวแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 1บ-5593
ของกลางมิใช่ทรัพย์สินของผู้ร้อง ขณะเกิดเหตุผู้ร้องยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ต่อมาศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 ให้รับของกลางย่อมตก
เป็นของแผ่นดินไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์หรือยึดถือได้ แต่ผู้ร้องรับโอนภายหลังจากศาล
อุทธรณ์ ภาค 1 มีคำพิพากษาแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับให้คืนรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 1 บ-5593 (ปัจจุบันหมายเลขทะเบียน ชัยภูมิ ต-4930) ของกลาง
แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกัน
ในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เดิมรถจักรยานยนต์ของกลางใช้ทะเบียนหมายเลข

กรุงเทพมหานคร 1 บ-5593 เป็นของนายสนิท ต่อมานางสาวขวัญใจ โชคเฉลิม
จำเลยที่ 3 นำรถจักรยานยนต์ของกลางไปขับและถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อม
กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538 เป็นคดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษจำเลยทั้งสามแต่ไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษาแก้เป็นให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางโดยได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 ครั้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 นายสนิทโอน
กรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้อง แล้วได้มีการขอเปลี่ยนหมายเลข
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นชัยภูมิ ต-4930 ต่อมาวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2540 ได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาโดยศาลฎีกาพิพากษายืนให้ริบรถ
จักรยานยนต์ของกลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอคืนรถ
จักรยานยนต์ของกลาง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของ
กลางหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ร้องได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลาง
หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ริบของกลางเป็นของแผ่นดินแล้ว ที่ผู้ร้องมา
ยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางจึงยังไม่เข้าข้อกำหนดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 36 เพราะขณะเกิดเหตุผู้ร้องยังมิได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่ง
มิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ผู้ร้องจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะยื่นคำร้องขอคืนรถ
จักรยานยนต์ของกลางได้นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 บัญญัติ
ว่า "ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 34 ไปแล้ว หาก
ปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็น
เป็นใจด้วย ในการกระทำความผิดก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมี
อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่คำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงนั้นจะต้อง
กระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด" ซึ่งหากพิจารณาตาม
บทบัญญัติดังกล่าวย่อมทำให้เข้าใจได้ว่าเฉพาะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกริบที่ไม่รู้

เห็นเป็นใจด้วยในขณะที่มีการกระทำความผิดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิมายื่นคำร้องขอคืน
ทรัพย์สินที่ถูกริบได้ดังเช่นโจทก์ฎีกา แต่ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 นั้น ย่อมมีอำนาจจะจำหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์สินของตนได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาให้ริบรถ
จักรยานยนต์ของกลางนั้น ยังไม่ทำให้รถจักรยานยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 35 เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากมีการฎีกา
โต้แย้งคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่าไม่ควรริบรถจักรยานยนต์ของกลาง ดัง
นั้นระหว่างที่คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกาคือถึงวันที่ได้อ่านคำพิพากษาของศาล
ฎีกาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 อันเป็นวันที่คดีถึงที่สุดซึ่งจะทำให้รถ
จักรยานยนต์ของกลางที่ถูกริบตกเป็นของแผ่นดิน การที่นายสนิทเจ้าของรถ
จักรยานยนต์ของกลางโอนกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องเมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2539 ย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้โดยชอบมิใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์
กันโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดัง
เช่นที่โจทก์ฎีกา เพราะขณะนั้นคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด และไม่มีบทกฎหมายใด
บัญญัติห้ามโอนกรรมสิทธิ์กันไว้ ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางที่แท้
จริง และมีสิทธิมายื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางหลังจากศาลฎีกามีคำ
พิพากษาถึงที่สุดแล้วภายในกำหนด 1 ปี ทั้งทางนำสืบของผู้ร้องก็ได้ความว่าผู้ร้องและ
นายสนิทเจ้าของเดิมของรถจักรยานยนต์ของกลางขณะที่จำเลยที่ 3 นำไปใช้ในการ
การกระทำความผิดมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย จึงต้องคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง
ให้แก่ผู้ร้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยและพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-อิทธิราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ได้นั้น มีข้อที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. เจ้าของที่แท้จริงที่มาร้องขอคืน ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบนั้นต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่จำเลยในคดีนั้น เพราะหาก จำเลยเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินของกลางและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด จำเลยก็ย่อมมีสิทธินำพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาคดีนั้นเพื่อแสดงว่าจำเลย เป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางแท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดและมี สิทธิอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลที่สั่งริบทรัพย์สินของกลางได้ในคดีอยู่ แล้วจึงไม่มีสิทธิมายื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนของกลางในภายหลัง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3685/2541) 2. ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงต้องมีอยู่ในขณะยื่นคำร้อง หาก ขณะยื่นคำร้องขอคืนของกลางผู้ร้องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของกลางให้บุคคลอื่นไป แล้ว ผู้ร้องย่อมไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงอีกต่อไป จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลาง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7691/2538) 3. ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีอยู่ ก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาในภายหลังจากที่ศาลมีคำ สั่งริบทรัพย์สินของกลางแล้วก็ตามแต่หากคำสั่งริบของกลางยังไม่ถึงที่สุด ทรัพย์สิน ของกลางยังไม่ตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 35 เจ้าของ กรรมสิทธิ์เดิมจึงย่อมมีสิทธิที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้บุคคลอื่นได้เสมอ และ ผู้รับโอนมาก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกลาง จึงย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอคืน ของกลางได้ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็ยืนยันหลักดังกล่าวแต่หากศาลมี

คำสั่งรับและทรัพย์สินของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ย่อมไม่อาจโอนขายทรัพย์สินของกลางต่อไปได้ ผู้ซื้อย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ จึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 443/2539) ปัญหาที่น่าคิดมีว่าเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมมีสิทธิที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของกลางให้บุคคลอื่นได้เสมอก่อนคำพิพากษารับของกลางจะถึงที่สุด จะเป็นช่องทางให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดหลักเลียงกฎหมายโดยโอนขายทรัพย์สินของกลางให้บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้มาร้องขอคืนของกลางได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้งว่า เมื่อผู้ร้องและนายสนธิเจ้าของเดิมของรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดจึงต้องคืนรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ร้อง กรณีจึงเห็นได้ชัดว่า หากเจ้าของเดิมรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินของกลางมาก็น่าจะไม่มีสิทธิขอของกลางคืนทั้งนี้ตามหลักกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมซึ่งเป็นผู้โอนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดและไม่มีสิทธิขอคืนของกลางด้วยผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินของกลางต่อมาก็น่าจะไม่มีสิทธิเช่นกัน ปัญหาต่อไปมีว่าถ้าเช่นนั้นผู้ซื้อทรัพย์สินของกลางไว้หากสุจริตจะดำเนินการอย่างไรผู้เขียนเห็นว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินของกลางดังกล่าวชอบที่จะฟ้องผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมให้รับผิดชอบเพราะเหตุแห่งการโอนสิทธิ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475) หรืออาจฟ้องผู้ขายให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีส่งมอบทรัพย์สินให้ไม่ได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 218,461) หรืออาจบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387,388,391) แล้วแต่กรณี มีชัยเตชาชาญ